

ATENÇÃO: Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.

Compreendo e aceito. [Política de privacidade](#)

Código:D120 Acronym:ID

Áreas Científicas	
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Ciências Jurídicas

Ocorrência: 2025/2026 - A (de 15-09-2025 a 22-05-2026) 

Ativa?Sim

Curso/CE Responsável:Direito

Ciclos de Estudo/Cursos

Acronym	No. of students	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Credits UCN	Credits ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
LDB	246	Novo Plano Oficial do ano letivo 2016	1	-	12	150	

Teaching - Hours

Teórica:0,00

Prática:0,00

Tipo	Teacher	Turmas	Horas
Teórica	Totals	1	0,00
	Mariana Fontes da Costa		3,00
Prática	Totals	4	0,00
	Duarte Rafael Nunes Pinto		4,00
	Jéssica Marques Ferreira		4,00
	Maria Luísa Torres de Eckenroth Ramos Moreira		4,00
	Patrícia Alexandra da Silva Menezes		4,00

Língua de trabalho

Português

Objectives

O objetivo fundamental desta unidade curricular é o de fornecer aos estudantes os quadros e os conceitos básicos essenciais a uma correta perspetivação e inteção das realidades jurídicas, centrando a atenção nas matérias principais da Teoria do Direito e da Metodologia do Direito.

Pretende-se dar a conhecer o Direito não como uma realidade estática, mas como um processo dinâmico, desenvolvendo as potencialidades dos estudantes no que toca à sua capacidade de raciocinar juridicamente perante a realidade.

ATENÇÃO: Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.

[Compreendo e aceito.](#) [Política de privacidade](#)

Resultados de aprendizagem e competências

Os estudantes terão de ser capazes de identificar e expor as questões fundamentais em torno da definição e compreensão do Direito enquanto ordem, sistema e ciência, bem como conhecer e compreender os quadros conceptuais fundamentais do Direito Objetivo, nomeadamente a noção e tutela de normas jurídicas, as fontes de Direito e o método jurídico, demonstrando capacidade para a sua utilização na resolução de situações práticas.

Modo de trabalho

Presencial

Pré-requisitos (conhecimentos prévios) e co-requisitos (conhecimentos simultâneos)

Não relevante.

Programa

I. Noção e Sentido do Direito

- 1 - O Ser Humano, a sociedade e o Direito
- 2 - O Direito como ordem normativa e como sistema institucional: confronto com outras ordens normativas
- 3 - Direito em sentido objetivo e direito(s) em sentido subjetivo
- 4 - O Direito, a autoridade e o poder: a problemática da coação
- 5 - A relação entre Direito, justiça e segurança
- 6 - O problema do Direito Natural

II. Os ramos do Direito

- 7 - A *summa divisio* estrutural: Direito Público e Direito Privado
- 8 - Principais ramos do Direito

III. A norma jurídica

- 9 - O conceito de norma jurídica: elementos definidores e estrutura da norma
- 10 - O facto jurídico, o ato jurídico, a situação jurídica e a relação jurídica
- 11 - Classificação das normas jurídicas

IV. A criação normativa estadual

- 12 - A codificação
- 13 - Técnicas legislativas principais

V. A tutela do Direito e dos direitos

- 14 - Meios de tutela jurídica
- 15 - Modalidades de tutela quanto aos fins
- 16 - Modalidades de tutela quanto aos entes

VI. Fontes de Direito e Vigência das normas

- 17 - Modalidades das fontes de Direito
- 18 - Vigência das normas jurídicas
- 19 - Hierarquia e conflitos de normas

ATENÇÃO: Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.

[Compreendo e aceito.](#) [Política de privacidade](#)

22 – Integração de lacunas

VIII. Aplicação da lei no tempo

23 - Identificação do problema

24 - A solução através do direito transitório

25 -O princípio da não retroatividade da lei e a sua expressão no ordenamento jurídico português

IX. O sistema jurídico

26- Os sistemas jurídicos do mundo: principais famílias jurídicas e convergências entre elas

27 – Princípios fundamentais do direito privado português

28 – Princípios fundamentais do direito público português

Bibliografia Obrigatória

Machado João Baptista; Introdução ao direito e ao discurso legitimador. ISBN: 972-40-0471-6

Ascensão José de Oliveira 1932-; O^direito. ISBN: 972-40-2443-1

Amaral Diogo Freitas do 1941-; Manual de introdução ao direito. ISBN: 972-40-2378-8

Bronze Fernando José 1947-; Lições de introdução ao direito. ISBN: 972-32-1378-8

António Santos Justo; Introdução ao estudo do direito. ISBN: 978-972-32-2371-2

Sousa Miguel Teixeira de 1954-; Introdução ao direito. ISBN: 978-972-40-4765-2

Bibliografia Complementar

Canaris Claus-Wilhelm 1953-; Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. ISBN: 972-31-0295-1

Engisch Karl; Introdução ao pensamento jurídico. ISBN: 972-31-0192-0

Hespanha António Manuel 1945-; Cultura jurídica europeia. ISBN: 978-972-40-4810-9

Kaufmann Arthur 340; Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. ISBN: 972-31-0952-2

Larenz Karl 1903-; Metodologia da ciência do direito. ISBN: 972-31-0770-8

Neves António Castanheira 1929-; O^direito hoje e com que sentido. ISBN: 972-771-561-3

Javier Hervada; Qué es el derecho?. ISBN: 978-84-313-2541-1

Observações Bibliográficas

Pode ser indicada, nas aulas e sumários, bibliografia complementar relativa a pontos específicos dos conteúdos.

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Mantendo-se a tradicional distinção entre aulas teóricas e aulas práticas, nas primeiras é feita uma exposição teórica dos conteúdos programáticos, enquanto nas segundas se permitirá - através da análise de textos e de situações práticas reais e ficcionadas - uma consolidação das noções dadas nas primeiras, bem como, onde a natureza da matéria o aconselhe, um contacto mais demorado com exemplos jurisprudenciais e com a legislação utilizada.

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação

ATENÇÃO: Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.

[Compreendo e aceito.](#) [Política de privacidade](#)

Total:	100,00
---------------	---------------

Componentes de Ocupação

Designação	Time (Hours)
Estudo autónomo	206,00
Frequência das aulas	130,00
Total:	336,00

Eligibility for exams

Não aplicável.

Calculation formula of final grade

Nos termos dos artigos 40.º e seguintes do RAC, a classificação final da unidade curricular resulta da média aritmética simples das classificações obtidas nos dois testes escritos realizados.

Em alternativa a esta modalidade de avaliação distribuída sem exame final, os estudantes podem optar pela avaliação por exame final, nos termos dos artigos 12.º e seguintes do RAC, correspondendo a classificação à unidade curricular àquela obtida nesse exame final.

Provas e trabalhos especiais

Não aplicável.

Trabalho de estágio/projeto

Não aplicável.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

Nos termos do Regulamento em vigor.

Melhoria de classificação

Nos termos do Regulamento em vigor.

Copyright 1996-2026 © Faculdade de Direito da Universidade do Porto

Página gerada em: 2026-07-09 às 13:22:27 | [Política de Privacidade](#) | [Política de Proteção de Dados Pessoais](#) | [Denúncias](#) | [Livro Amarelo Eletrónico](#)